A brit alkotmányos monarchia és az amerikai köztársaság működése

A brit alkotmányos monarchia

Anglia politikai fejlődése egészen sajátos, mivel itt az abszolutizmus nem szüntette meg a parlament (rendi gyűlés) működését, ami megkönnyítette az átmenetet az abszolutizmusból az alkotmányos monarchiába.

Az abszolutizmus ennek ellenére csak egy polgárháború eredményeképp szűnt meg, amit a "dicsőséges forradalom" és az 1689-ben kiadott Jognyilatkozat zárt le.

→ Ebben megerősítették, hogy törvény csak a parlament hozhat.

→ Ezenfelül azonban a parlament magához ragadta a korábbi király felségjogokat is. Ettől kezdve ellenőrizte a pénzügyeket (minden királyi jövedelemhez az engedélye kellett) és a hadsereget (felállításához az engedélye kellett), ezáltal a végrehajtó hatalmat.

→ Az igazságszolgáltatást esküdtbíróságok végezték, törvény előtt megszűntek a rendi kiváltságok is.

→ Szólásszabadságot biztosítottak.

→ Vallásszabadságot élveztek a protestánsok (de a katolikusok nem).

Az ezt követően kialakult kormányzati formát nevezzük alkotmányos monarchiának, illetve a törvényhozó testület kiemelt szerepe miatt parlamentarizmusnak.

→ Fennmaradt a kétkamarás parlament. A Lordok Házának összetétele nem változott, de a Közrendűek Háza (Közösségek Háza) választott testületként működött.

→ A rendi előjogok megszűnésével a választójogot vagyoni-jövedelmi cenzushoz, korláthoz kötötték, ami így aztán folyamatosan bővíthető volt.

→ A parlamentben két különböző politikai irányzatú képviselőcsoport, azaz párt alakult ki: a vidéki-mezőgazdasági érdekeket képviselő toryk és a városi-kereskedelmi érdekeket képviselő whigek.

→ A végrehajtó hatalmat elméletben a király gyakorolta, ám a parlament ellenőrizte. Ebből alakult ki fokozatosan az a gyakorlat, hogy "a király uralkodik, de nem kormányhoz" : az általa kinevezett miniszterek alkotják a felelős kormányt, melyet a

parlament legvégső esetben le is válthat. A kormány vezetője a szakminiszterek felett álló miniszterelnök lett.

→ A parlament és a kormány együttműködését úgy tudta legjobban biztosítani, ha a király a többségi képviselőcsoportból jelölt ki miniszterelnököt. A király politikai jelentősége folyamatosan csökkent: a győztes pártvezető automatikusan miniszterelnöknek számított.

→ Az igazságszolgáltatás teljesen függetlenül működött, továbbra is esküdtbíráskodással.

→ Biztosították az állampolgári jogegyenlőségét és a szabadságjogokat (szólás- és vallásszabadság).

Ezzel párhuzamosan egyesítették a Brit-szigeteket. Először Anglia és Skócia egyesült Nagy Britannia néven, majd Írországgal kiegészülve létrejött az Egyesült Királyság. (Utóbbi a valóságban azonban katolikus vallása miatt alávetett tartomány volt.) Az állam fővárosa és közös parlament székhelye London maradt.

Az amerikai köztársaság

Észak-Amerikai keleti partvidéken tizenhárom brit gyarmat jött létre.

→ A kivándorlók főleg radikális puritánok voltak, akik magukkal vitték az önigazgatás kálvinista igényét, illetve a vallásszabadságra való törekvésüket.

→ A gyarmatok önkormányzattal rendelkező telepek voltak saját törvényhozással és választott tisztviselőkkel.

→ Északon farmok (családi mezőgazdasági üzemek) és manufaktúrák (hajógyártás, textilipar) is működtek, és az itteni kereskedők az atlanti kereskedelembe is bekapcsolódtak.

→ Délen rabszolgatartó ültetvényes gazdálkodás folyt (gyapot, dohány).

A gyarmatok kapcsolata az anyaországgal kezdetben nagyon jó volt.

→ Nagy-Britannia engedte az önigazgatást és védelmet biztosított Észak-Amerikában szintén gyarmatosító, katolikus Franciaországgal szemben.

→ A viszony azonban megromlott, miután Franciaország kiszorult Észak-Amerikából és Nagy-Britannia szigorúbban kezdte ellenőrizni gyarmatait.

→ A legsúlyosabb konfliktus az adózás kapcsán bontakozott ki. A gyarmatosok megfogalmazták a "képviselet nélkül nincs adózás" elvét: mivel nincsenek képviselve az angol parlamentben, ezért annak nincs joga adót kivetni rájuk.

A Nagy-Britannia elleni lázadásban egyesülő gyarmatok kimondták függetlenségüket, amit 1776-ban a Függetlenségi nyilatkozatban támasztották alá a felvilágosodás államelméleteinek gondolatmenetével.

→ Kimondták, hogy az ember az alapvető jogokkal rendelkezik, ezek az élethez, a szabadsághoz és a boldoguláshoz (tulajdonhoz) való jog.

→ Kimondták ennek alapján az emberek közti jogegyenlőséget (bár ez a rabszolgákra nem vonatkozott).

→ Kimondták a népfelség elvét, miszerint az állam hatalma a polgárok akaratából származik.

→ Éppen ezért a polgároknak joguk van az igazságtalan kormányzatot megváltoztatni.

A Washington vezette függetlenségi háború eredményeképp megalakult az Amerikai Egyesült Államok.

Az Egyesült Államoké a világ legrégibb írott alkotmánya (alapvető jogokat és az államszervezet működését leíró alaptörvénye).

→ Az Egyesült Államok államszervezetét a három hatalmi ágnak- a brit rendszerben kialakulthoz képest - egyértelműbb elválasztása és egyensúlya jellemzi, az alkotmányos berendezkedésnek ezt a másik modelljét nevezik elnöki köztársaságnak.

→ A törvényhozás szerve a kétkamarás Kongresszus: alsóháza a lakosságarányosan választott Képviselőház, felsőháza pedig az egyenlő jogú tagállamok két-két szenátorból álló Szenátus.

→ A legtöbb tagállamban a felnőtt, szabad férfiak általános választójoggal rendelkeztek.
→ A végrehajtó hatalom birtokosa az elnök, aki egyszerre állam- és kormányfő, és akit a törvényhozástól függetlenül választanak a polgárok.

→ A választás módja közvetett: a választópolgárok elektorokat választanak, minden tagállamban a képviselők és a szenátorok számának megfelelőt. Az elnököt aztán az elektori testület választja az adott tagállamban kialakult többségi véleményt

képviselve. Az elektori rendszer tehát némileg torzítja a választói akaratot, a kisebb lakosságú tagállamokat juttatva előnyhöz.

→ Az elnök halasztó vétójoggal rendelkezik a Kongresszussal szemben, ideiglenesen megakadályozhatja egy törvény elfogadását.

→ A független igazságszolgáltatás itt is esküdtbíráskodás formájában történik. Csúcsszerve a Legfelsőbb Bíróság, amely megsemmisítheti az alkotmányellenesnek ítélt törvényeket.

→ Rögzítették a gyülekezési jogot, a szólás és sajtó szabadságát (továbbá a fegyverviselés jogát).

→ Az egyháznak teljesen szabadon, és az államtól függetlenül működhetnek.

Az Egyesült Államok szövetségi állam.

→ A szövetségi állam hatáskörébe kezdetben csak a had-, kül- és pénzügy tartozott.

→ Minden másról a tagállamok törvényhozó testülete és a végrehajtó hatalmat gyakorló, választott kormányzója döntött.

→ Az Egyesült Államokban is kétpártrendszer alakult ki: az egyik általában a szövetségi államot erősítette volna, míg a másik a tagállamok önállóságát védelmezte.

→ A nyugati területeket benépesítésük és államma szervezésük után fel lehetett venni az Egyesült Államokba, így a tagállamok száma a kezdeti tizenháromról napjainkra ötvenre nőtt.